

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 19/2535

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

โจทก์

นายชื่อ สวัสดิ์รักษ์

จำเลย

นายชื่อน สวัสดิ์รักษ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับ

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ซึ่งจะทำให้ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งสิ้นสุดลง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 168 แผ่นที่ 2)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1545/2532 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณารวมกับคดีอื่นอีก 2 สำนวน โดยเรียกจำเลยคดีนี้ว่าจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ประกอบมาตรา 365(2) จำคุก 3 ปีให้จำเลยที่ 2 และบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน ของสุขาภิบาลกะทู้

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ขอให้จำเลยที่ 2 และบริวารรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของสุขาภิบาลกะทู้ นอกจากที่แก้คงให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 153)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 166,174)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า สุขาภิบาลกะทู้ไม่ใช่เจ้าของที่พิพาทโจทก์ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง นั้น ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นของสุขาภิบาลกะทู้ โจทก์มีอำนาจฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 215 วรรคแรกที่ใช้ใหม่แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในข้อนี้ ชอบแล้ว

ส่วนข้อที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 และ 362(2) จะต้องกระทำต่ออสังหาริมทรัพย์ ที่เอกชนเป็นเจ้าของ จะลงโทษจำเลยที่ 2 ซึ่งบุกรุกที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินไม่ได้นั้น จำเลยที่ 2 มิได้กล่าวอ้างไว้โดยชัดเจน ในฟ้องฎีกาจำเลยที่ 2 จะมาอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งรับฎีกาในข้อนี้ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

ส่วนข้อที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 และ 362(2) จะต้องกระทำต่ออสังหาริมทรัพย์ ที่เอกชนเป็นเจ้าของ จะลงโทษจำเลยที่ 2 ซึ่งบุกรุกที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินไม่ได้นั้น จำเลยที่ 2 มิได้กล่าวอ้างไว้โดยชัดเจน ในฟ้องฎีกาจำเลยที่ 2 จะมาอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งรับฎีกาในข้อนี้ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>